

과태료의 부과기준(제79조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대해 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 부과권자는 위반행위자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서, 3년 이상 해당 업종을 모범적으로 영위한 사실이 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 자연재해·화재 등으로 재산에 현저한 손실이 발생하거나 사업여건의 악화로 사업이 중대한 위기에 처하는 등의 사정이 있는 경우
- 3) 위반행위가 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우
- 4) 위반행위자가 위법행위로 인한 결과를 시정하거나 해소한 경우
- 5) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려해 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우

라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 가중할 수 있다. 다만, 가중할 사유가 여러 개 있을 경우라도 법 제84조제1항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 법령 위반상태의 기간이 2개월 이상인 경우
- 2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려해 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차	2차	3차 이상

가. 법 제73조제2항(법 제76조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 업무검사를 거부 · 방해 또는 기피한 경우 1) 검사를 정당한 사유 없이 거부한 경우 2) 검사에 필요한 자료를 지정기일까지 제출하지 않거나 거부한 경우 3) 감사원의 감사장 또는 사무소 출입을 방해한 경우 4) 감사원이 요구한 자료를 지정기일까지 제출하지 않은 경우 5) 지정된 감사기일에 수검자가 출석하지 않은 경우	법 제84조제1항	50만원 40만원 30만원 25만원 25만원	100만원 80만원 60만원 50만원 50만원	200만원 160만원 120만원 100만원 100만원
나. 법 제73조제2항(법 제76조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 회계검사를 거부 · 방해 또는 기피한 경우 1) 검사를 정당한 사유 없이 거부한 경우 2) 검사에 필요한 자료를 지정기일까지 제출하지 않거나 거부한 경우 3) 감사원의 감사장 또는 사무소 출입을 방해한 경우 4) 감사원이 요구한 자료를 지정기일까지 제출하지 않은 경우 5) 지정된 감사기일에 수검자가 출석하지 않은 경우	법 제84조제1항	50만원 40만원 30만원 25만원 25만원	100만원 80만원 60만원 50만원 50만원	200만원 160만원 120만원 100만원 100만원

다. 법 제73조제2항(법 제76조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 재산검사를 거부 · 방해 또는 기피한 경우	법 제84조제1항			
1) 검사를 정당한 사유 없이 거부한 경우		50만원	100만원	200만원
2) 검사에 필요한 자료를 지정기일까지 제출하지 않거나 거부한 경우		40만원	80만원	160만원
3) 검사원의 검사장 또는 사무소 출입을 방해한 경우		30만원	60만원	120만원
4) 검사원이 요구한 자료를 지정기일까지 제출하지 않은 경우		25만원	50만원	100만원
5) 지정된 검사기일에 수검자가 출석하지 않은 경우		25만원	50만원	100만원